

부동산 증여계약서

가상의 작성 예시입니다. 이름·소재지·금액·날짜를 실제 거래에 그대로 사용하지 마세요.

항목	증여자 (갑)	수증자 (을)
성명	이도윤 (가상)	이서연 (가상)
생년월일	1960-04-10	1992-08-12
주소	가상 주소: 예시시 예시로 10	가상 주소: 예시시 예시로 20

적용 범위: 채무·임대보증금 인수를 수반하지 않는 단순 증여 참고안. 권리부담이 있거나 이전조건이 복잡하면 이 양식만으로 진행하지 않습니다.

제 1 조 증여 대상과 범위

갑은 별지 1 에 표시한 부동산 중 아래 지분을 을에게 무상으로 증여하며, 을은 이를 승낙한다.

항목	합의 내용
증여할 권리	별지 구분건물 및 그에 부속한 대지권에 관한 갑의 소유권 전부
등기 협력 예정일	2026-10-15
인도 예정일	2026-10-15
확인된 권리부담	가상 전세: 근저당·임대차·보증금·체납 등 권리부담 없음
제공할 자료	등기사항증명서, 집합건축물대장 등 대상 확인자료

제 2 조 이전 절차

당사자는 필요한 등기서류와 제출 절차를 확인하고 소유권이전등기에 협력한다. 계약 체결, 부동산 인도 및 등기 완료를 서로 구분하여 처리한다.

제 3 조 채무 인수와 비용

이 참고안은 을의 대출·임대보증금 등 채무 인수 약정을 포함하지 않는다. 실제 부담이 확인되면 계약과 세무 처리 내용을 별도로 검토한다. 세금의 법률상 납세의무는 관련 법령에 따른다.

등기·기타 실비의 내부 부담: 을이 등기신청 실비를 부담하는 것으로 가정. 법정 납세의무와 대납의 세무효과는 별도 확인.

제 4 조 추가 합의

추가 합의 없음. 본문과 별지에 기재된 부동산은 모두 가상이며 실제 등기에 사용하지 않는다.

작성일: 2026년 09월 13일

갑 이도윤 (가상) 날인 생략 — 가상 예시

을 이서연 (가상) 날인 생략 — 가상 예시

별지 1. 증여 부동산의 표시

물건 유형에 해당하는 표를 사용하고, 해당하지 않는 표는 삭제하세요. 등기사항증명서의 표시를 그대로 대조합니다.

A. 구분건물 — 아파트·집합건물

항목	표시 내용
1 동 건물의 표시	가상: 예시시 예시구 예시동 200, 샘플아파트 제 102 동 철근콘크리트구조 15 층 공동주택
전유부분	가상: 제 3 층 제 301 호 / 철근콘크리트구조 / 84.00㎡
대지권 대상 토지	가상: 예시시 예시구 예시동 200 / 대 / 12,000㎡
대지권 종류·비율	가상: 소유권 / 12,000 분의 45
갑의 소유지분	전부
증여할 지분	갑 소유권 전부

B. 토지·일반건물 — 해당하는 경우만

항목	표시 내용
토지	해당 없음 — 본 예시는 구분건물
일반건물	해당 없음
추가 물건	해당 없음

권리·현황 확인 기록 (참고)

확인 대상	확인 결과 / 자료일
등기기록	가상 전제: 권리부담 없음 / 2026-09-13
임대차·보증금	가상 전제: 임대차 없음
검토 필요사항	가상 전제: 해당 없음

작성 안내 · 적용 범위

부동산 증여계약서

이 안내쪽은 계약·협의를 본문이 아닙니다. 본문·별지를 작성하기 전에 읽고, 실제 서명본에서는 안내쪽을 별도로 보관하세요.

1. 이 양식이 다루는 범위

단순 무부담 증여의 참고 초안입니다. 실제 소유권·임대차·담보·채무 승계 여부에 따라 내용을 다시 검토해야 합니다.

2. 작성 순서

- 1) 당사자와 증여 지분을 정하고, 별지를 등기사항증명서와 대조합니다.
- 2) 대출·임대보증금·점유 및 그 밖의 권리부담을 확인합니다. 부담이 있으면 무부담 예시를 그대로 쓰지 않습니다.
- 3) 증여계약서 검인, 등기 신청과 첨부서류 등은 공식 안내와 관할 기관에서 확인합니다. [MOLEG-G]

3. 사용 전 확인

- 등기·취득세·증여세의 후속 처리를 계약서 작성만으로 대신하지 않습니다.
- 예시의 소재지·면적·대지권 비율은 모두 가상값입니다. 실제 공적 장부의 내용을 사용해야 합니다.
- 농지·허가 대상·신탁·미성년자·부담부증여 등은 개별 검토 없이 이 양식으로 처리하지 마세요.

4. 출처와 작성 책임의 구분

아래 공식 안내의 서류 용도·확인 항목을 참고했습니다. 본문의 조항, 배열, 가상 예시는 자산승계 360 용으로 새로 작성한 참고 초안이며 기관 원본의 복제본이 아닙니다. 개별 사건의 법률·세무 검토는 완료되지 않았습니다.

[MOLEG-G] 법제처 생활법령정보 — 증여에 의한 소유권 이전등기 제출서류

<https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?ccfNo=3&cciNo=2&cnpClsNo=2&csmSeq=566&popMenu=ov>

[NTS-G] 국세청 — 증여세 신고납부기한·제출대상서류

<https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?cntntsId=7727&mi=2339>

공식 안내 확인일 2026-09-13 | 최종 사용 시점의 법령·서식·제출기관 요구사항 재확인